

1500390-20.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: DÉBORA CUSTÓDIO SANTOS MARCONI

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... possíveis pessoas presas em razão de roubo, sem êxito. Por volta de 19 horas, vizinhos comentaram sobre a prisão de alguns rapazes por roubo de itens do mercado livre. Então Paulo foi à Delegacia e lá soube da prisão. Ressaltou que ficou traumatizada e muito preocupada sobre o que ocorreria dali para frente, já que o roubo foi próximo de sua casa. Contou que um dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

1ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500390-20.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500390-20.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2047913/2021 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 16312518 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES,

359/21/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 360/21/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2047913 -

DEL.POL.EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CAIO DE SOUZA GOMES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DÉBORA CUSTÓDIO SANTOS MARCONI

VISTOS.

CAIO DE SOUZA GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II c.c § 2.º-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal; e no artigo 244-B, § 2.º, da Lei 8.069/90, todos em concurso material, pois consta da denúncia que, no dia 18 de fevereiro de 2021, por volta das 12h18min, na Rua Torre de Chancelier, nº 2, Jardim Presidente Kennedy - Pirajussara, nesta cidade e Comarca de Embu das Artes, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, com o adolescente Kaique de Oliveira Silva e mais duas pessoas ainda não identificadas, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida

com o emprego de arma de fogo contra Elói Francisca dos Santos Gois e Paulo Davi de Souza Barbosa, mercadorias pertencentes à empresa "Mercado Livre", bem como um aparelho de telefonia móvel da marca Motorola e um aparelho de telefonia móvel Galaxy J8, marca Samsung, a elas pertencentes, conforme boletim de ocorrência de fls. 8/10 e auto de exibição e apreensão de fls. 20.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o acusado corrompeu o adolescente Kaique de Oliveira Silva, com ele praticando infração penal inserida no rol do artigo 1º, inciso II, alínea "b", da Lei 8.072/90.

Segundo apurado, nos termos da inicial, na data e local dos fatos, CAIO, o adolescente Kaique e dois indivíduos ainda não identificados abordaram as vítimas Elói e Paulo, que realizavam a entrega de mercadorias da empresa "Mercado Livre" e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, anunciaram o roubo, exigindo-lhes a entrega de seus aparelhos celulares. Ato contínuo, CAIO e demais comparsas conduziram o veículo a uma viela próxima ao local do roubo, levaram os bens subtraídos e abandonaram o veículo. Na sequência, as vítimas localizaram o automóvel.

Prossegue a exordial dispondo que policiais militares que realizavam patrulhamento na região visualizaram CAIO, o adolescente e demais agentes na posse de vários pacotes da empresa "Mercado Livre" em um terreno baldio e, diante da atitude suspeita, resolveram abordá-los. Neste momento, o acusado e os demais agentes tentaram empreender fuga, sendo certo que CAIO e o adolescente não lograram êxito e foram conduzidos até a delegacia, onde o denunciado confessou a prática do crime, admitindo inclusive que fizeram uso de arma de fogo, assim como o adolescente Kaique. A vítima Paulo, por sua vez, procedeu ao reconhecimento pessoal do réu, identificando-o, com segurança, como um dos autores do crime.

A denúncia foi recebida em 01 de março de 2021 (fls. 79/80).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 96) e apresentou resposta à acusação (fls. 104/106).

Foram juntadas as principais peças do processo de apuração de ato infracional relacionado ao adolescente Kaique de Oliveira da Silva (fls. 158/171).

Durante a instrução processual, foram ouvidas as vítimas Elói Francisca dos Santos Gois e Paulo Davi de Souza Barbosa e as testemunhas Rodrigo Fernandes Matos da Silva (fls. 178) e Ronaldo Oliveira da Silva, sendo o réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou suas alegações finais, requerendo a procedência da pretensão acusatória. Com relação à dosimetria da pena, requereu a exasperação da pena base em razão do trauma causado à vítima Elói, o reconhecimento das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo. Requereu também o afastamento da atenuante da confissão, por não ter sido integral. Pugnou pela aplicação do concurso formal em relação aos roubos e material em relação ao crime do ECA. Requereu a fixação de regime inicial fechado.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente requereu a desclassificação do delito para o crime de furto.

É o relatório do essencial.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva revela-se parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos é comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls.

20/21), pelo auto de reconhecimento positivo (fls. 30), pelo auto de entrega (fls. 31) e pela prova oral colhida.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado.

O réu, na delegacia de polícia (fls. 24) confessou a prática do delito. Disse que estava na companhia do adolescente Kaique e de mais dois indivíduos, cujos nomes não se recorda e que praticaram o roubo das mercadorias e do telefone celular da vítima. Falou que os dois indivíduos fugiram e que um deles estava armado. Afirmou que os conhece "de vista" e não sabe seus nomes, sendo que o telefone da vítima foi levado por um deles.

Em Juízo o acusado confessou que efetuou o roubo apenas da mercadoria, sem emprego de arma. O delito foi praticado por ele, pelo adolescente e um outro rapaz. Disse que o adolescente pegou o celular das vítimas e levou embora. Afirmou que agiu por impulso.

A vítima Paulo, na Delegacia (fls. 29), informou ser ajudante de motorista e disse que, na data dos fatos, estava na companhia da Senhora Eloí Francisca fazendo as entregas, quando foram abordados por 4 indivíduos desconhecidos. Falou que não chegou ver arma de fogo, mas a Senhora Eloí Francisca disse que tinha visto um deles portando revólver. Afirmou que os indivíduos anunciaram o roubo e disseram que queriam apenas a mercadoria e conduziram o veículo até uma viela. Depois, passados alguns minutos, foram até o veículo e constataram que os indivíduos haviam subtraído toda a mercadoria restante, 45 pacotes, e os seus telefones.

A vítima Paulo, em juízo disse que ele e Eloí estavam fazendo entregas. Em dado momento, viu 5 "moleques", um deles de bicicleta. Um dos indivíduos fez menção de estar armado. Eles levaram o carro, enquanto um deles ficou juntamente com as vítimas. Passados 15 minutos um popular os chamou e disse que eles poderiam ir buscar o carro. Foi até o veículo e já não havia mais mercadoria. Foi à delegacia e lá fez o reconhecimento de um dos agentes. Disse que os agentes só levaram as mercadorias. Não reconheceu o réu em audiência.

A vítima Eloí, ouvida apenas em Juízo, vez que precisou de atendimento médico no dia dos fatos em razão da situação a que submetida, disse que estava realizando entregas do Mercado Livre juntamente com Paulo, por volta de 11 horas da manhã, quando 5 agentes se aproximaram e anunciaram o roubo. Um dos indivíduos permaneceu com ela e a vítima Paulo, mantendo-os sob sua vigilância, enquanto os demais saíram com o veículo, a fim de transferir a mercadoria em uma viela. Cerca de meia hora depois, comentou com o roubador que ficou sobre a demora dos demais, momento em que ele concordou que já havia passado muito tempo e saiu do local, deixando ali apenas as vítimas. Pouco tempo depois, um popular se aproximou e disse que ela e Paulo já poderiam ir até o veículo. Foi até o carro e de lá se dirigiu para sua casa, precisando posteriormente de atendimento médico. Contou que foi a algumas delegacias procurar sobre possíveis pessoas presas em razão de roubo, sem êxito. Por volta de 19 horas, vizinhos comentaram sobre a prisão de alguns rapazes por roubo de itens do mercado livre. Então Paulo foi à Delegacia e lá soube da prisão. Ressaltou que ficou traumatizada e muito preocupada sobre o que ocorreria dali para frente, já que o roubo foi próximo de sua casa. Contou que um dos indivíduos que realizou a abordagem (o que se aproximou da porta do carro) estava armado. Contou que nos demais momentos eles não agiram com violência exacerbada, embora tenha sido mantida sob vigilância. Asseverou que os roubadores levaram apenas as mercadorias, R\$80,00 que estavam na porta do carro e um maço de cigarros. Afirmou que seu celular não foi levado. Realizado o reconhecimento, afirmou não ter condições de reconhecer qualquer dos indivíduos apresentados.

A testemunha Rodrigo Fernandes Matos da Silva (fls. 178), policial militar, esclareceu que ele e seu parceiro estavam em patrulhamento de rotina quando se

depararam, em um terreno baldio, com várias caixas de entrega do “Mercado Livre”, sendo que ao lado dos objetos estavam o acusado e um adolescente. Disse que questionados sobre as caixas, ambos falaram que tinham acabado de roubá-las, em companhia de mais dois garotos que haviam se evadido do local. Afirmou que o acusado e o adolescente falaram que tinham acabado de cometer o roubo, utilizando uma arma de fogo, a uma Fiorino branca, no qual estavam uma mulher e um ajudante. Relatou que os dois disseram que renderam as vítimas e falaram que só queriam a mercadoria, que não iriam fazer nada com os ofendidos, levando os celulares destes e parte da mercadoria. Falou que na abordagem do acusado e do adolescente, estes disseram que os outros dois indivíduos fugiram e que eles estavam com uma arma de fogo e com os celulares das vítimas. Indagado sobre a arma de fogo, disse que os dois detidos não estavam com a arma e que esta estaria com os outros dois que se evadiram.

A testemunha Ronaldo corroborou a versão do outro policial militar. Destacou que no momento da abordagem as mercadorias estavam ao lado do réu e do adolescente. Foi informado de que os celulares e a arma haviam sido levados pelos indivíduos que se evadiram. Com eles não foi encontrada arma.

É o que basta para a condenação.

Ao término da instrução, verifica-se que o réu admitiu a subtração das mercadorias, na companhia do adolescente e da mais um comparsa, não identificado, mas negou o emprego da arma de fogo. Porém, esta parte da versão do acusado restou isolada nos autos, não sendo corroborada pelos firmes relatos prestados pelas vítimas em Juízo, sem olvidar dos minudentes e insuspeitos relatos dos policiais militares responsáveis pela diligência.

Tem-se que o roubo das mercadorias com emprego de arma de fogo está devidamente comprovado, assim como a corrupção do adolescente. Todavia, restou dúvida a respeito da subtração dos celulares, já que em Juízo ambas as vítimas disseram que os celulares não foram levados. Assim, descabida a condenação quanto ao roubo dos telefones.

Importante ressaltar que o emprego de arma é reforçado pelo ofendido de forma enfática, sendo elemento probatório suficiente para o reconhecimento da majoração por tal circunstância, independentemente da arma ter sido apreendida e periciada.

Ressalte-se que a não apreensão e perícia da referida arma não favorece o réu. Aptas ou não para a produção de disparos, mostrou-se eficaz para intimidar as vítimas, que se viram impossibilitadas de reação.

Ademais, o ônus da prova em sentido contrário é da defesa, já que não poderia o acusado ser beneficiado por não ter apresentado aos policiais a arma utilizada na execução dos crimes.

Neste sentido:

“PRELIMINAR - NULIDADE DENÚNCIA INÉPCIA INOCORRÊNCIA A peça acusatória obedeceu aos ditames do artigo 41 do Código de Processo Penal Acusação bem delineada, nela se descrevendo o fato criminoso com todos os seus elementos, propiciando o regular exercício da ampla defesa Preliminar repelida. APELAÇÃO ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES PROVA SUFICIÊNCIA Acusados reconhecidos pela vítima em solo policial e em Juízo Ausência de elementos que permitam infirmar o robusto acervo probatório Genérica tese de insuficiência probatória rechaçada Condenação mantida. DESCLASSIFICAÇÃO ROUBO SIMPLES IMPOSSIBILIDADE Entendimento consolidado na jurisprudência das Cortes Superiores, no sentido de que o reconhecimento da qualificadora prescinde da apreensão e perícia da arma, desde que seu emprego seja demonstrado por outros meios de prova Relato da vítima afirmando o

emprego de arma como instrumento de intimidação e o concurso de agentes. DESCCLASSIFICAÇÃO CRIME DE FURTO IMPOSSIBILIDADE Elementar do crime de roubo demonstrada pelas declarações do ofendido Emprego de arma de fogo Réus em superioridade numérica e com óbvia vantagem física Circunstâncias suficientes para vencer a capacidade de resistência da vítima. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS (grifo nosso) (Apelação 0007080-19.2009.8.26.002 Relator(a): Amado de Faria, Comarca: Aparecida, Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 22/10/2013, Data de registro: 24/10/2013)

Ademais, em sede de delitos praticados contra o patrimônio, mediante a utilização de violência e grave ameaça, a palavra da vítima ganha especial relevância, pois, em regra, praticados longe da visualização de terceiros.

Observe-se, aliás, que:

"Nos delitos de furto e roubo, manifesta é a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e reconhece o agente com igual certeza. Tais delitos, via de regra, são cometidos à revelia de terceiros, que poderiam testemunhá-los." (Rev.Tribunais, vol. 606,p. 357,rel.Juiz Costa Manso).

Ou então:

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubo ou com os roubadores." (JTACrSP, vol.100, p.250, rel.Juiz Almeida Braga).

Por fim, no tocante ao crime de corrupção de menores, tratando-se de crime formal, como já sumulado pelo STJ ("A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal." - Súmula 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013), a simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção.

Assim, deve o réu ser condenado por um crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, em concurso material com o crime de corrupção de menor.

Nesta linha, passo a dosar a pena, obedecendo ao sistema trifásico da dosimetria, previsto nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

1) DO DELITO DE ROUBO

Na primeira etapa, observo que o réu não possui maus antecedentes (fls. 107/108), porém, as demais circunstâncias judiciais não lhes são totalmente favoráveis, já que a vítima Eloí ficou extremamente traumatizada. Ademais, as vítimas permaneceram tempo não desprezível subjugadas, causando temor acima daquele ordinariamente experimentado em crimes desta natureza.

Assim, pese as demais circunstâncias judiciais favoráveis, quanto crime de roubo, procedo ao aumento da pena base em 1/4, para totalizar 05 anos de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa.

Passando-se a segunda fase da dosimetria, não há agravantes a serem consideradas. Deixo de reconhecer a atuante da confissão quanto ao crime de roubo, vez que parcial, já que o réu negou o emprego da arma de fogo. Entretanto reconheço a atenuante pertinente à menoridade relativa do agente (art. no art. 65, inciso I, do Código Penal), já que possuía menos de 21 anos quando da prática do crime, razão

pela qual diminuo a pena 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na derradeira etapa, a pena deve ser aumentada em metade em razão do concurso de pessoas, já que foram ao menos 4 agentes envolvidos. Assim, atinge o montante de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Presente também a majorante decorrente do emprego de arma de fogo, que acarreta aumento de 2/3, totalizando 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

2) DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Sendo as circunstâncias judiciais totalmente favoráveis ao acusado, a pena-base deve ser mantidas no patamar mínimo, ou seja, 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda etapa embora se reconheçam as atenuante da confissão e da menoridade relativa, restam sem qualquer reflexo na pena em virtude da impossibilidade de se proceder qualquer redução além do mínimo nesta fase, como bem explícita a Súmula 231 do STJ, "in verbis": "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal", permanecendo a pena no mesmo patamar anterior.

No terceiro estágio, ausentes causas de aumento e diminuição quanto ao crime de corrupção e menores.

Em razão do concurso material entre os crimes de roubo e o crime previsto no ECA, as penas devem ser somadas, perfazendo o total de 11 anos e 5 meses de reclusão e 25 dias-multa.

O valor de cada dia-multa será o mínimo legal, ante a ausência de maiores informações sobre as condições financeiras do condenado.

Atentando ao disposto nos artigos 33, § 3º e 59, III, ambos do Código Penal, fixo o regime inicial fechado ao acusado para cumprimento da pena de reclusão, considerando a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais negativas que foram valoradas na apreciação da pena do crime de roubo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida em juízo, declarando CAIO DE SOUZA GOMES, qualificado nos autos, como incursos nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II e § 2-A, inciso I, do Código Penal e do artigo 244-B da Lei 8.069/90 (ECA), em concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal), CONDENANDO-O ao cumprimento das penas de 11 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 25 dias-multa, cada dia-multa será fixado em seu valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde as práticas delituosas.

A quantidade da pena privativa de liberdade e a espécie de delito, praticado com violência e grave ameaça à pessoa, vedam qualquer substituição ou favor legal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, já que ainda presentes os requisitos da prisão preventiva, máxime diante de um decreto condenatório, pois se evidencia a necessidade para se garantir a aplicação da lei penal, ante a pena substancial a ser descontada e, também, para se continuar a preservar a ordem pública, tão assolada com crimes praticados com violência contra o patrimônio.

Após o trânsito em julgado, oficie-se a Justiça Eleitoral, a fim de que sejam realizados os trâmites para a suspensão de seus direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição da República.

Considerando que não foi apurado de forma efetiva os valores dos bens subtraídos, incabível a fixação de valor mínimo de indenização para as vítimas, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ainda assim, intinem-se os ofendidos, nos termos do artigo 201, § 2º e § 3º, do Código de Processo Penal.

Taxa judiciária pelo réu, nos termos da legislação estadual vigente.

P.I.C.

Embu das Artes, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA